



PUTUSAN
Nomor 3655 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SHINTIA GELLY RUMUMPE, bertempat tinggal di Kelurahan Sarongsong Dua, Lingkungan II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Felix Paul Manusu, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Felix Paul Manusu, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Singkil Satu, Lingkungan 3, Nomor 58, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, diwakili oleh Joune J. E. Ganda, S.E., M.A.P. M.M., M.Si., selaku Bupati Minahasa Utara, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edmond N. Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 28 Februari 2019;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah terdiri dari 12 bidang tanah seluas 252.695 m² dan 3 bidang tanah seluas 97.380 m² bertempat di Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara yang diperoleh berdasarkan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2007 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Bukti Pembelian oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Vonnie Anneke Panambunan dan Shintia Gelly Rumumpe dengan harga keseluruhan sebesar Rp8.264.975.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Sertifikat Nomor 10 Tahun 2009, tanggal 09 Oktober 2009, dengan luas tanah 9.780 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Gudang Farmasi Dinas Kesehatan, Tanah Kosong Belakang PKK, Lap. Basket, Gedung Olahraga, Gedung TP PKK, Tanah Kantor Gudang KB dan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang Pangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Sertifikat Nomor 00008 Tahun 2021, tanggal 23 September 2021, dengan luas tanah 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah pekarangan yang diatas tanahnya terdapat bangunan Rumah Dinas Bupati berdasarkan Sertifikat Nomor 00030 Tahun 2022, tanggal 13 Juli 2022, dengan luas tanah 8.752 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah pekarangan yang diatas tanahnya terdapat bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati berdasarkan Sertifikat Nomor 00029 Tahun 2022, tanggal 13 Juli 2022, dengan luas tanah 4.714 m² (empat ribu tujuh ratus empat belas meter persegi);
9. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Pembelian Objek Tanah yang terdiri dari 12 Bidang Tanah seluas 252.695 m² dan 3 Bidang Tanah seluas 97.380 m² bertempat di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara yang diperoleh berdasarkan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2007 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Vonnie Anneke Panambunan dan Shintia Gelly Rumumpe dengan harga keseluruhan sebesar Rp8.264.975.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sesuai dengan bukti SP2D Nomor: 433/SP2D-KEU/1.20.3/VI-2007 atas nama Wolayan Sofitje, Jumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 11 Juni 2007, SP2D Nomor: 486/SP2D-KEU/1.20.3/VI-2007 atas nama Wolayan Sofitje, Jumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Juni 2007 dan SP2D Nomor: 0288/SP2D-KEU/1.20.3/II-2008 atas nama Wolayan Sofitje, Jumlah Rp2.264.975.000,00 (dua miliar dua

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
tanggal 15 Februari 2008;

10. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Eksepsi surat kuasa khusus cacat formil;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sebab tidak jelas perselisihan yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian material Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 20 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Februari 2019 yang dituangkan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 28 Februari 2019, batal demi hukum;
3. Menyatakan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2007 yang terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah seluas $\pm 252.695 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan 3 (tiga) bidang tanah seluas $\pm 97.380 \text{ m}^2$ (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), total seluas $\pm 350.075 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan harga perolehan total sebesar Rp8.264.975.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan Kantor Advent, sungai kering (Temberan),
Timur : dengan Jalan,
Selatan : dengan Kelurahan Lamentik, tanah Pemkab,
Barat : dengan Jalan, Kelurahan Umboh, Kelurahan Kamagi,
dari Vonny Anneke Panambunan dan Shintia Gelly Rumumpe kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, adalah sah;
4. Menyatakan bidang tanah yang terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah seluas $\pm 252.695 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) dan 3 (tiga) bidang tanah seluas $\pm 97.380 \text{ m}^2$ (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), total seluas $\pm 350.075 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kantor Advent, sungai kering (Temberan),
Timur : dengan Jalan,
Selatan : dengan Kelurahan Lalamentik, tanah Pemkab,
Barat : dengan Jalan, Kelurahan Umboh, Kelurahan Kamagi,
yang diperoleh dari hasil Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2007 dengan harga perolehan total sebesar Rp8.264.975.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah milik Penggugat Konvensi;

5. Menyatakan sebidang tanah seluas 9.780 m^2 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Sungai Kering Temberan,
Timur : dengan tanah Pemkab Minut/Badan Keuangan, Pemkab Minut yang dipinjamkan untuk kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara,
Selatan : dengan Jalan yang termasuk Sertifikat Nomor 00008,
Barat : dengan tanah Pemkab Minut yang dihibahkan untuk kantor Kementerian Agama, dan BPN;

sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kel. Airmadidi Atas, adalah milik Penggugat Konvensi;

6. Menyatakan sebidang tanah seluas 45.000 m^2 (empat puluh lima ribu meter persegi) terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah Pemkab Minut,
Timur : dengan tanah Pemkab Minut,
Selatan : dengan tanah Pemkab Minut,
Barat : dengan Kelurahan Umboh, Kelurahan Kamagi,
sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008/Kel. Airmadidi Atas,
adalah milik Penggugat Konvensi;

7. Menyatakan sebidang tanah seluas 8.752 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kelurahan Lalamentik dan tanah Pemkab/Sertifikat Nomor 00029,

Timur : dengan Jalan,

Selatan : dengan Kelurahan Lalamentik, dijual ke Meily Karundeng,

Barat : dengan tanah Pemkab Minut/Sertifikat Nomor 00029 dan tanah Pemkab Minut/Hutan Kenangan,

sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 00030/Kel. Airmadidi Atas, adalah milik Penggugat Konvensi;

8. Menyatakan sebidang tanah seluas 4.714 m² (empat ribu tujuh ratus empat belas meter persegi) terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kelurahan Lalamentik,

Timur : dengan tanah Pemkab Minut/Sertifikat Nomor 00030,

Selatan : dengan tanah Pemkab Minut/Sertifikat Nomor 00030,

Barat : dengan tanah Pemkab Minut/Hutan Kenangan,

sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 00029/Kel. Airmadidi Atas, adalah milik Penggugat Konvensi;

9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.818.000,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 193/Pdt/2023/PT MND, tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 193/Pdt/2023/PT MND *juncto* perkara Perdata Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Arm, dan mengadili sendiri:
- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Pembanding/Tergugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 193/Pdt/2023/PT MND *juncto* perkara Perdata Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Arm, dan mengadili sendiri;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

3. Mohon putusan seadil – adilnya;

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 04 Februari 2019 dan terhadap gugatan tersebut adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Februari 2019 yang dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa gugatan *a quo* dimaksudkan untuk membatalkan Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 28 Februari 2019;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terhadap subjek, objek dan pokok permasalahan *a quo* telah diperiksa dan diputus serta dituangkan dalam bentuk putusan akta perdamaian yang otentik sebagaimana Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 28 Februari 2019, maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* oleh karenanya terhadap subjek dan objek yang sama sebagaimana perkara *a quo* tidak dapat digugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SHINTIA GELLY RUMUMPE dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 193/Pdt/2023/PT MND, tanggal 6 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 20 September 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SHINTIA GELLY RUMUMPE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 193/Pdt/2023/PT MND, tanggal 6 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 20 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3655 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12